

주 의 사 항

1. 제 목 : 협상에 의한 계약 제안서 평가 부적정
2. 관계기관 : ☆☆☆☆병원
3. 내 용 : ☆☆☆☆병원에서는 완화의료 병동 호스피스 운영을 위해 [표 1]과 같이 완화의료도우미 파견 용역 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 완화의료도우미 파견용역 계약 현황

(단위: 천 원)

계약명	계약금액	계약기간	계약방법	계약업체
완화의료도우미 파견용역 계약	***,***	'17.01.01.~'17.12.31.	협상에 의한 방법	(재)EEE

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제43조제1항에 따르면 계약이행의 전문성·기술성·긴급성 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에는 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통하여 기관에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있도록 협상에 의한 계약체결 방법을 규정하고 있습니다.

또한, 동법 제43조제7항에 따라 협상에 의한 계약을 체결하는 경우에는 해당 계약을 체결하려는 자의 이행실적, 기술능력, 사업수행계획, 재무상태 및 입찰가격 등을 종합적으로 고려하여 기획재정부장관이 정하는 계약체결기준에 따라 세부 기준을 정하고, 계약을 체결하려는 자가 그 기준을 열람할 수 있도록 하여야 한다고 규정하고 있습니다.

가. 제안서 평가위원 구성 부적정

「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」제3조제4항에 따르면 협상에 의한 계약의 방법으로 제안서 평가위원회를 구성할 경우 [표 2]와 같이 사업금액 별로 차등을 두어 평가위원 수를 정하도록 규정하고 있습니다.

[표 2] 사업규모별 제안서 평가위원 수

사업금액	1억원 미만	1억원 이상 ~ 50억원 미만	50억원 이상
위원 수	8명	8명 이상	9명 이상

따라서, ☆☆☆☆병원은 사업수행에 대한 기초금액을 601백만 원으로 기재하여 나라장터에 입찰공고를 하였으므로 관련 기준에 맞게 평가위원은 최소 8명 이상으로 위원회를 구성하고 제안평가를 공정하게 하여야 합니다.

그런데, 제안서 평가위원회 구성을 확인한 결과, 최소 8명 이상으로 제안서 평가위원회를 구성하여야 함에도 '16.12.21. 실시한 제안평가회 평가위원 수는 [표 3]과 같이 총 7명(위원장 1명, 위원 6명)으로 제안평가회 평가위원 수 기준을 준수하지 않고 제안평가를 한 사실을 확인하였습니다.

[표 3] 제안서 평가위원회 명단

구 분	직 책	성 명	비 고
위원장	☆☆☆☆병원 A실장	***	
위원	☆☆☆☆병원 B부장	***	
	☆☆☆☆병원 C부장	***	
	☆☆☆☆병원 D부장	***	
	☆☆☆☆병원 E부장	***	
	LLL요양원 F부장	***	
	KK의료원 호스피스센터 수간호사	***	외부위원

나. 정량적 평가분야 제안서 평가방법 부적정

「계약예규 협상에 의한 계약체결기준」 제7조 및 제8조에 따르면 제안서는 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가하며, 배점한도는 총 100점으로 기술능력 평가 80점, 입찰가격 평가 20점으로 규정하고 있고, 제안서 평가결과 기술능력 평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정한다고 규정하고 있습니다.

또한 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 제9조에 따르면 제안서 평가 중 정량적 평가부분에 대하여는 정량적 평가항목별 평점 구간의 최고 점수와 최저 점수의 차이는 배점한도의 30%를 초과하여서는 아니 된다고 규정하고 있습니다.

따라서, ☆☆☆☆병원은 공정한 평가를 위해 제안서 평가항목 및 배점기준을 관련 규정 기준에 맞게 평가표를 작성하여 하고 공정한 심사를 통해 우선협상자를 선정하고 계약을 하여야 합니다. 이에 제안평가회를 통해 1순위 업체를 우선협상자로 선정하고 [표 4]와 같이 계약을 체결하였습니다.

[표 4] 완화의료도우미 파견용역 입찰 결과

순위	업체명	기술평가(80점)	가격평가(20점)	종합평가(100점)
1	(재)EEE	76.06	19.533	95.593
2	(주)WW	60.79	20	80.79

그런데, 제안서 평가표를 확인한 결과, 정량적 평가 부분의 평가항목 최고 점수와 최저 점수의 차이는 배점한도 5점의 30%인 1.5점을 초과할 수 없음에도 이행실적 배점은 최고 5점, 최저 3점에 최고 최저점 차는 2점으로 [표 5]와 같이 이행실적 배점을 적정하지 않게 설정한 사실을 확인하였습니다.

[표 5] 정량적 평가 배점 및 득점결과

(단위: 점)

구분	세부내역	평가기준	배점		득점			
					(재)EEE		(주)WW	
			당초	재조정	당초	재조정	당초	재조정
이행 실적 (5)	최근 3년 이내 500병상 이상 병원(종합병원 이상)에서 1년 이상 간병인 파견 실적	5건 이상	5 (최고)	5 (최고)	5	5		
		2건 이상 4건 이하	4.5	4.5				
		1건 이하	3 (최저)	4 (최저)			3	4

다. 제안서 평가결과 비공개 관련 부적정

「계약예규 협상에 의한 계약체결기준」 제7조에 따르면 전자조달시스템을 통해 위원회의 위원별 제안서 평가결과를 공개하여야 하며, 위원의 실명은 공개하지 아니할 수 있다고 규정하고 있습니다. 또한 평가결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니할 수 있으며, 이런 경우 전자조달시스템에 제안서 평가결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서, ☆☆☆☆병원은 협상에 의한 계약으로 제안평가를 개최할 경우 제안평가의 공정성을 기하기 위해 위원회 위원별 제안서 평가결과를 전자조달시스템에 공개하여야 합니다.

그런데, 입찰공고서의 입찰참가자의 유의사항을 확인해 본 결과, 제안서 평가결과는 공개하지 않는다고 명시하였고, 위원회 위원별 제안서 평가결과를 전자조달시스템에 공개하지 않은 사실을 확인하였습니다.

4. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆병원장은

- “가”항 관련, 협상에 의한 계약으로 제안평가를 개최할 때 공정한 평가가 이루어 질 수 있도록 관련 규정에서 정하고 있는 사업규모별 평가위원 수 기준을 준수하여 내·외부 제안평가위원회를 구성하시고(권고)
- “나”항 관련, 공정한 평가를 위해 정량평가 항목별 최고점수와 최저점수의 차이는 배점한도의 30%를 초과하지 않도록 관련 규정 기준에 맞게 평가표를 작성하시고(권고)
- “다”항 관련, 제안평가의 공정성을 기하기 위해 제안평가 후 개인정보 등을 제외한 평가 결과를 전자조달시스템에 공개하시기 바라며(통보)

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)